

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2045/2531

นายธรรมบุญ บุรณะบัญญัติ

โจทก์

นางนวลมณี รักมิตรศิริพร

จำเลย

นายภูษพงษ์ หมอแก้ว ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีมูลที่จะชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 37)

สืบเนื่องมาจากจำเลยขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นจึงให้พิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์ตามเช็คฉบับแรก 725,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2529 จนกว่าจำเลยจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ ชำระเงินตามเช็คฉบับที่สอง 25,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2529 จนกว่าจำเลยจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่

ศาลชั้นต้นให้ยกคำร้องของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 129,128)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระ
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นเวลา 3 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้น
ต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระ
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นเวลา 3 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้น
ต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตริวิมล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>